

1502692-04.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... já condenado por lesão corporal, tráfico e associação para o tráfico. As circunstâncias do crime em análise levam à conclusão de que o tempo de prisão anterior não foi suficiente para modificar o comportamento do réu, ainda propenso a rompantes de extrema violência. Assim, apenas o regime mais gravoso será suficiente para incentivá-lo a repensar suas atitudes e garantir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia-SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502692-04.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502692-04.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2220213/2020 - DEL.POL.JULIO MESQUITA, 13419827 - DEL.POL.JULIO MESQUITA, 100/2020

- DEL.POL.JULIO MESQUITA, 2220213 - DEL.POL.JULIO MESQUITA, 100/20/218 -

DEL.POL.JULIO MESQUITA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL FIRMINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

ISMAEL FIRMINO, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II do Código Penal. Submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por quatro votos reconheceu a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu. Também por quatro votos, o Conselho de Sentença negou a absolvição do acusado. Todavia, por quatro votos, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado não quis o resultado morte, tudo conforme o termo de votação, devolvendo a competência para o julgamento do fato ao Juiz Presidente.

Nessa linha, os elementos de prova evidenciam que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, mediante golpes desferidos com arma branca, consistente em uma faca de inox mesa quebrada (lacre nº 393294), causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 130/133.

Destarte, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória evidenciam a prática pelo réu do crime de lesão corporal seguida de morte, preconizado pelo

artigo. 129, § 3º, do Código Penal.

Assim, passo a fixar a pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais, noto que o acusado possui duas condenações criminais com trânsito em julgado, sendo que uma será sopesada como maus antecedentes (PEC 0003499-55.2016.8.26.0996 – autos nº 0003486-84.2014.8.26.0104 – art. 129, § 1º, I, CP). Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, verifico que o réu é reincidente, em razão de condenação criminal definitiva, conforme PEC 0002484-85.2015.8.26.0996 (Proc. 0005048-31.2014.8.26.0104 – art. 33, caput e 35, caput da 11.343/06, cc art. 329, caput, CP), tudo nos termos da FA de fls. 39/41. Há também que se considerar a agravante do motivo fútil. As testemunhas Carolina, Yanka e Bruna foram uníssonas em afirmar que ouviram uma discussão envolvendo um celular minutos antes do início da briga entre o réu e a vítima. Assim, os fatos foram motivados por uma discussão sem qualquer relevância, decorrente de danos causados ao celular da vítima enquanto ela estava no estabelecimento comercial do réu. Assim, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “a” do Código Penal e majoro a pena em mais 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Não se pode falar em confissão no caso em questão, tendo em vista que na versão do réu, ele teria agido em legítima defesa, tese repelida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual suas palavras não serviram à formação da convicção judicial.

Não há causas de aumento ou de diminuição, tornando definitiva a pena fixada na fase anterior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando especificamente a condição de reincidente do réu, já condenado por lesão corporal, tráfico e associação para o tráfico. As circunstâncias do crime em análise levam à conclusão de que o tempo de prisão anterior não foi suficiente para modificar o comportamento do réu, ainda propenso a rompantes de extrema violência. Assim, apenas o regime mais gravoso será suficiente para incentivá-lo a repensar suas atitudes e garantir maior tranquilidade à comunidade para a qual retornará ao ser colocado em liberdade.

Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Embora já esteja preso há mais de um ano e meio, o réu é reincidente e há suspeitas de que seu estabelecimento sirva ao tráfico de drogas em Júlio Mesquita, conforme relataram os policiais militares que atenderam a ocorrência, pautados em versões informais prestadas pelos populares. Ainda que não exista notícia de investigação policial neste sentido, entendo que as afirmações das testemunhas merecem credibilidade e confirmam a periculosidade do réu. Assim, permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena aplicada e que o crime foi cometido com violência.

Incabível a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Deixo de aplicar a previsão do art. 387 do Código de Processo Penal, já que desconhecidos os demais requisitos para a progressão de regime neste momento.

Ante o exposto, considerando a DESCCLASSIFICAÇÃO do crime doloso contra a vida imputado na denúncia, CONDENO o réu ISMAEL FIRMINO à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea “a”, do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade deferida. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publicada em Plenário às 18 horas e 10 minutos do dia 30 de junho de 2022, saindo as partes intimadas.

Cafelandia, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA